

Thème 2

Le raisonnement juridique

JOB DU JURISTE DROIT : DANS LA VRAIE VIE
APPLICATION DU DROIT A UNE SITUATION DONNEE
POUR REpondre A LA QUESTION

Quotidien du juriste
Questionné sur

Faits
Des prétentions, demandes

Il doit
Trouver la solution, la réponse

Affaire du Préfet Erignac
Affaire de François Mitterrand

Photographie de personnes décédées

Quel droit revendiquer ?
Qui a un droit à revendiquer?

Les faits sont relatifs à une personne décédée
Une personne décédée a-t-elle des droits?

Atteinte vie privée de la personne décédée?
Atteinte vie privée de la famille ?
Atteinte à la dignité d'un mort?

Un accident de voiture

Une femme décède

Homicide involontaire

Une femme enceinte est blessée et son bébé décède

Homicide involontaire du fœtus?

Notre fil rouge



Cass. soc. 3 juin 2009, n°08-40.981

Affaire île de la tentation

Un jeu de télé réalité

« règlement des participants »

Quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments mutuels lors d'un séjour d'une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc...) qu'ils partagent avec des célibataires de sexes opposés", étant entendu qu'"à l'issue de ce séjour, les Participants font le point sur leurs sentiments envers leur partenaire" et "qu'il n'y a ni gagnant ni prix"

Une joueuse prétend qu'il y a un contrat de travail

Les règles du jeu (le « règlement des participants ») peuvent-elles être qualifiées de contrat de travail

Pourquoi ?

Bénéficiaire du droit du travail

Règles sur heures complémentaires

Règles sur licenciement

Il y a des règles de droit
Il y a une demande

La demande « rentre-t-elle » dans le texte?

Lequel?

Pourquoi?

Comment?

Quelle conséquence?

C'est le job du juriste

Comment faire?

Raisonnement juridique

=

Raisonnement syllogistique (Syllogisme)

Majeure: Règle de droit

Mineure : Faits

Conclusion : Résultat de la confrontation majeure et mineure

I- Les sources du droit

Majeure: chercher la règle de droit

Source = « forces d'où surgit le Droit (objectif); ce qui l'engendre »
(Cornu)

A- Typologie des sources

sources formelles et matérielles

Sources formelles : La forme

Sources matérielles : La matière

Sources matérielles : sources du contenu du droit
 sources d'inspiration du droit
 lieu de réalisation de choix politiques

Sources formelles : procédé de création du droit
 techniques de production, de formalisation du droit

Sources écrites et non-écrites

Subdivision des sources formelle

Ecrite : formalisation dans un texte

Non-écrite : norme juridique résulte de la pratique – Coutume
norme juridique déduite d'une source écrite – PGD
norme issue de l'activité du juge : jurisprudence

Sources internes & sources internationales

Sources internes: sources interne à un Etat

Sources externes à l'Etat

- Sources internationales : issues de l'ordre juridique international
 - traités internationaux – sources internationales écrites
 - coutume internationale, jus cogens, jurisprudence du juge international – sources internationales non-écrites
- Sources européennes : issues du Conseil de l'Europe ou de l'Union européenne
 - Traité conclu sous l'égide du Conseil de l'Europe Traité fondateur de l'UE, droit dérivé (UE): sources européennes écrites
 - Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, de la Cour de justice de l'Union européenne – sources européennes non-écrites

B- Identification des sources

1- Sources principales

La Constitution

Acte fondateur de l'Etat

Acte adopté par le titulaire de la souveraineté

« Texte fondamental contenant l'ensemble des règles relatives à la désignation des gouvernants, à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, ainsi qu'aux droits et devoirs des citoyens »

« Règles revêtant une forme spéciale, constituant en un document écrit, solennellement adopté, d'une autorité généralement supérieure à celle des lois ordinaires » (Cornu)

Document élaboré selon une procédure spéciale (différente de celle suivie pour la loi) contenant les règles de dévolution et d'exercice du pouvoir

Précision

Cette définition correspond au droit français de la Vème République
Constitution écrite & rigide

Constitution souple/rigide

Souple: constitution qui peut être révisée par la loi ordinaire

En France: chartes de 1814 et de 1830 (période de la Restauration)

Rigide: constitution qui ne peut être révisée que par une procédure spéciale différente de la procédure législative ordinaire

Vème République: art. 89

Accord Président de la République et Gouvernement ;

Accord assemblée Nationale et Sénat

Accord des citoyens (par référendum) ou du Congrès (majorité des 3/5^e des suffrages exprimés)

Précision

Il peut exister des constitutions non-écrites

Constitution coutumière

Cas du Royaume-Uni

Il peut exister une coutume constitutionnelle quand il existe une constitution écrite

France: convention de la Constitution

La Constitution est la norme suprême de l'Etat
Toutes les autres normes résultent de la Constitution
Pourquoi?

La Constitution fixe les règles applicables au législateur, à l'exécutif etc...

Que trouve-t-on dans une constitution (moderne) ?

- Règles relatives à la révision de la Constitution
- Règles relatives aux pouvoirs publics
- A cela s'ajoute désormais en France le bloc de constitutionnalité

Le bloc de constitutionnalité

Ensemble de normes juridiques à valeur constitutionnel auquel le Conseil constitutionnel se réfère pour juger de la constitutionnalité de la loi

La loi

Acte voté par le Parlement, de portée normative, générale et abstraite, permanent et obligatoire

Proximité avec définition du Droit

Élément important : l'approche formelle, par l'auteur: acte voté par le Parlement

Loi ordinaire par opposition à

- Loi constitutionnelle
- Loi référendaire
- Loi organique
 - Loi de finances
 - Loi de financement de la sécurité sociale

Droit français de la Vème République : Domaine de la loi

Art. 34 de la Constitution

La loi fixe les règles concernant :

-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

-la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

-

La loi fixe les règles concernant :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :

- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

- de l'organisation générale de la Défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.

Les ordonnances

Art. 38 de la constitution.

Le gouvernement peut être habilité à légiférer par voie d'ordonnance, dans les domaines réservés de la loi.

Elaboration par le Gouvernement – Exécutif

Si ratifiée par le Parlement : rang législatif

Si pas présentée à ratification ou pas de ratification: rang réglementaire

Les règlements – Décrets

Texte adopté par le pouvoir réglementaire

Le pouvoir réglementaire appartient à l'exécutif

Décret

- réglementaire : édicte une règle générale et s'applique à un nombre indéterminé de personnes ;
- non-réglementaire : concerne qu'une ou plusieurs personnes déterminées

De manière générale

Acte permettant l'exécution de la loi

La loi est générale, envisage les choses de manière abstraite

« règlement d'application »

« décrets d'application »

Conduit à affiner la notion de loi

Loi d'application directe: ne nécessite pas de décret d'application

Loi qui n'est pas d'application directe : nécessite un décret d'application

Absence de règlement d'application : loi ne peut être appliquée

Si loi nécessite un décret d'application

Loi n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme

Modification du code de la santé publique

Art. L. 635-1.-Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, à défaut, au sein d'une composante qui assure la formation de médecine au sens de l'article L. 713-4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

»

Loi qui nécessite un décret d'application

Bilan de l'application des lois de la XVIème législature au 30 juin 2024

Bilan par loi

Lois de la XVIème législature appelant un décret d'application	Mesures appelant un décret d'application	Mesures ayant reçu application	Mesures en attente de décret d'application	Taux d'application
Loi n° 2023-29 du 25 janvier 2023 visant à faire évoluer la formation de sage-femme	3	0	3	0,0%

Source: Légifrance

loi n° 2022-309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public

Entrée en vigueur : 1^{er} octobre 2023

« entièrement inapplicable dans la mesure où ni le décret déterminant son périmètre d'application, ni l'arrêté ministériel fixant le contenu de l'audit de cybersécurité n'ont été publiés par le Gouvernement. »

- Sénat, Rapport d'information n° 624 (2023-2024), déposé le 22 mai 2024, bilan annuel de l'application des lois au 31 mars 2024

Intervention du juge administratif

L'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi **l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi**, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle.

Conseil d'Etat, 28 juillet 2000, *Association France nature environnement*, req. 204024

CE, 21 janvier 2021, *Association Ouvre-Boîte*, n°429956

Responsabilité de l'Etat, sous certaines conditions

CE, 22 octobre 2014, M6, n° 361464

Circulaire du 27 décembre 2022 relative à l'application des lois

Il est important de veiller à prendre rapidement les décrets d'application des lois. Ainsi, lorsque la loi ne prévoit pas une entrée en vigueur différée, les mesures réglementaires nécessaires à la pleine application des réformes adoptées par le Parlement sont élaborées et publiées dans un délai de six mois suivant la publication de la loi.

<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2022/12/27/PRMX2237634C/jo/texte> JORF n°0301 du 29 décembre 2022

Le décret d'application doit être conforme à la loi

Contrôle de la légalité

Juge administratif

En plus décret d'application de la loi
Règlement autonome

Liée à existence

Domaine de la loi A. 34 Constitution

Domaine du règlement : Art. 37 Constitution

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

France

Trois catégories de

- **décrets délibérés en Conseil des ministres** : signés par le président de la République (Art13 de la Constitution) ;
- **décrets en Conseil d'État** : quand la consultation du Conseil d'État est obligatoire; signés par le Premier ministre
- **décrets simples** : signés par Premier ministre, mode le plus fréquent d'exercice du pouvoir réglementaire

Principes généraux de droit

Source non écrite

Dégagé par le juge

Obligation d'adopter dans un délai raisonnable les règlements
d'application d'une loi

CE 12 déc 2003 A

- Protection de la dignité humaine (aujourd'hui 16 code civil)
- Respect des droits de la défense CE Aramu, 1945
- Principe d'égalité
- Principe de sécurité juridique

Etc....

Beaucoup sont aujourd'hui consacrés par les textes

2- Les sources complémentaires

Coutume

Règle de droit non-écrite d'un usage général et répété à laquelle les membres du groupe social se conforment parce qu'ils la considèrent obligatoire

- l'usage soit constant, régulièrement répété: élément matériel de la coutume
- La conviction obligatoire : élément psychologique de la coutume

La Coutume a force obligatoire

- Secundum legem : vient seconder la loi, parfois la loi renvoie à la coutume
 - Art. 1194 code civil: Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, **l'usage** ou la loi.
 - Très fréquent en droit international du commerce
- Praeter legem: comble le silence de la loi
 - La femme prend le nom de son mari
- Contra legem: contre la loi ? Gros débat
 - Principe: une coutume ne peut être contraire à la loi
 - Tempérament:
 - Jouer avec l'existence droit commun/droit spécial
 - Une coutume commerciale contraire loi droit civil : limiter la loi au droit civil pour appliquer la coutume à la matière commerciale
 - Une coutume peut permettre d'abroger une loi – loi supplétive